CAPÍTULO 5
RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Rita Grandinetti, Maximiliano Rey y Valeria Serafinoff

Introducción

Argentina es una república federal y, como tal, se caracteriza por la existencia de múltiples y solapadas instancias de decisión. Como vimos en los capítulos precedentes, en nuestro país se superponen territorialmente tres niveles estaduales: el Estado nacional, los veinticuatro Estados provinciales –incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– y los 2304 gobiernos locales. Esto implica que ninguna política pública bajo responsabilidad de un nivel de gobierno puede ejecutarse fuera del ámbito territorial de los otros dos[1], de forma tal que en la formulación e implementación de cada acción estatal tienden a entrecruzarse distintas arenas de decisión y diferentes lógicas políticas y de gestión pública.

Las interacciones entre estos niveles no son sencillas y pueden llegar a ser conflictivas; por ello, un esfuerzo constante de articulación es requerido para garantizar un funcionamiento armónico del sistema. Las relaciones intergubernamentales (RIG) hacen referencia al conjunto de actividades e interacciones que tienen lugar entre las distintas unidades gubernamentales dentro de un mismo Estado. En este sentido, abarcan los mecanismos políticos y administrativos que regulan, organizan y, en última instancia, posibilitan una gestión pública que involucra los diferentes niveles del Estado argentino.

Este capítulo recupera las preocupaciones e intereses asociados con esta dinámica, la que es abordada por la literatura académica desde mediados del siglo pasado y que se complementa con los estudios más específicos sobre federalismo y descentralización.

Como en el caso de la cuestión estatal, cuyo abordaje conceptual ameritó un desarrollo en profundidad en el capítulo 1, creímos que era necesario realizar un paneo de los principales conceptos relativos a las RIG y federalismo –en la primera sección– y de la forma en que los distintos tipos de federalismo y los

1 Con la salvedad de algún territorio rural que está bajo la égida de un gobierno municipal (especialmente las zonas rurales de algunas provincias, ver capítulo 4).

procesos de descentralizadores inciden en la modalidad que adoptan las RIG –en la segunda sección–.

En la tercera sección, se abordan temas que ya fueron mencionados en los análisis de cada ámbito estatal: la historia y situación actual de las RIG en Argentina. Este análisis se profundiza en la cuarta sección, con la descripción de las dos estrategias institucionales fundamentales en el despliegue de las RIG: los Consejos Federales y los programas gubernamentales.

Finalmente, en la quinta sección, se desarrolla la dimensión financiero-fiscal de las RIG: lo relativo a la manera en que se distribuyen las potestades tributarias y, particularmente, a las estrategias de coparticipación impositiva, un aspecto central del debate público en Argentina.

5.1. Estado multinivel y federalismo

Como ya vimos, la enorme mayoría de los países contemporáneos[2] se organizan en distintos niveles de gobierno conformando lo que se conoce como estados de estructura multinivel. Estos Estados pueden adoptar un sistema de gobierno unitario, federal o confederal, al tiempo que pueden definir mayores o menores niveles de descentralización. Aquellos estados que optan por el sistema federal, como Argentina, tienen ciertas particularidades, principalmente, en lo referente a la potencia institucional y organizacional de los ámbitos estatales subnacionales lo que, necesariamente, influye en las características y desempeño de las administraciones públicas.

Si bien existe una profusa literatura sobre el "federalismo", no hay un consenso claro sobre su definición. Se trata de un concepto polisémico y existen diferentes aplicaciones prácticas, pues cada diseño federal es único y diferente. La multiplicación de adjetivos que se utilizan para describir al federalismo es una muestra de las dificultades que enfrentamos para definirlo: así, hablamos de federalismo sociológico, jurídico, administrativo, político, fiscal, cooperativo, centralizado, descentralizado, entre otros.

Una estrategia útil para comprender el término es explorar su etimología. En latín, la palabra *foedus* se traduce como "liga", "alianza" o "contrato", lo que refleja la naturaleza vinculante y cooperativa del concepto. Riker (1975) señala que *foedus* es pariente del latín *fides*, relativo a la confianza, y que por ello, el sentido de federalismo es en definitiva "una suerte de acuerdo mutuamente confiable entre partes, una *trusting promise* (acuerdo mutuamente confiable)" (Riker, 1975, p. 99).

2 La excepción son las ciudades/estado o micro/estados como, por ejemplo, Mónaco, Singapur y Ciudad de Vaticano.

Este origen del término "federalismo" es central para entender su arquitectura, pero dice poco respecto de la lógica política detrás de cada caso concreto. Para ello, es útil recurrir a una distinción planteada por varios analistas, que identifican dos enfoques distintos en su conformación: *"coming together"*, que sugiere la unión de partes provenientes de diferentes orígenes, y "*holding together*", que hace referencia al mantenimiento de esa unión (Stepan, 2001).

En la primera senda, diversos sujetos colectivos territoriales (comunidades políticas) buscan asociarse entre sí con un objetivo común. Luego, persiguiendo este objetivo compartido, la organización federal da nacimiento a una instancia diferente de aquellas entidades originarias, que otorga sustancia a una *comunidad política* de orden distinto: el Estado nacional. Vale decir, "es un tipo particular de alianza en la cual los gobiernos aliados crean un gobierno adicional que actúa por ellos, al menos en ciertas materias" (Riker, 1975, p. 99).

En la segunda senda, existe una comunidad política constituida en forma previa que otorga ciertas potestades a entidades territoriales a su interior, dando institucionalidad así a comunidades políticas locales que, a su vez, forman parte de la comunidad política mayor. Esta versión de la conformación federal, más proclive a la construcción de "arriba" hacia "abajo", puede ser más o menos negociada, según la fortaleza de las elites locales y del centro político.

De una forma u otra, la estructura del sistema federal implica la existencia de más de un nivel estatal, lo cual, a su vez, supone la coexistencia de poderes políticos que posean capacidad gubernamental propia –administraciones públicas por medio de las cuales implementar políticas públicas– y vínculos propios con la ciudadanía –elección de las autoridades de cada nivel jurisdiccional–.

Hasta aquí se ha descripto que la construcción federal implica, como mínimo, la existencia de dos niveles estatales diferentes: los Estados provinciales y el Estado central. A estos se agrega la posibilidad de la existencia de otros niveles de gobierno, que en la mayoría de los países federales toma forma de gobierno local. En Argentina, el nivel local de gobierno se reconoce desde los inicios, en la Constitución Nacional de 1853, cuando se hace referencia a que cada una de las provincias tiene la responsabilidad de dictar su propio régimen municipal (tratamos el tema con detalle en el capítulo 4).

En conclusión, la adopción de un sistema institucional federal conlleva la división del Estado en diferentes niveles jurisdiccionales, cada uno de los cuales mantiene su estatus de comunidad política y, por ende, la garantía de cierto grado de autonomía. Como resultado de esto, la implementación de las políticas públicas se realiza en el marco de redes en las que el control y el poder son difusos y cuya gestión implica cierta horizontalidad. Volveremos recurrentemente sobre estos temas a lo largo del capítulo.

5.2. RIG, federalismo y descentralización

5.2.1. Conceptualizaciones alrededor de las Relaciones Intergubernamentales (RIG)

Como surge de la sección anterior, un elemento de la condición de Estado multinivel es la presencia de diferentes administraciones públicas que operan en un mismo territorio. Se suele hablar de tres formas de distribución de potestades de acción entre los distintos niveles estatales (Cohen y Peterson, 1997): a) monopolio institucional absoluto; b) monopolio institucional distribuido y c) pluralismo institucional. Veamos de qué se tratan.

Por *monopolio institucional* se entiende que la totalidad de las competencias sobre un sector se asignan a un nivel estatal y, por lo tanto, no hay distribución de tareas. El *monopolio institucional* se presenta de dos formas*:* el absoluto, en donde todas las tareas recaen sobre el Estado nacional, y el *distribuido*, en el que las tareas recaen sobre el conjunto de provincias o de municipios. Vale decir que, cuando existe *monopolio institucional*, se produce una concentración de potestades y responsabilidades, lo que hace que ese sector de la política pública sea manejado por un solo nivel gubernamental.

Por el contrario, el tercero de los tipos de organización estatal refiere al *pluralismo institucional,* que opera cuando distintos niveles de gobierno comparten responsabilidades. En este tipo de asignación de autoridad "las responsabilidades sobre determinadas tareas son compartidas por más de una institución u organización, que pueden pertenecer a niveles de gobierno o ámbitos territoriales distintos" (Jordana, 2001, p. 32).

Sin negar la influencia que el pluralismo institucional tiene sobre el régimen político y las reglas de participación ciudadana, en nuestro caso, nos interesa ver la forma en que impactan sobre el universo de la gestión estatal. En este capítulo, particularmente, veremos cómo, su existencia hace que casi inevitablemente se genere alguna forma de vinculación entre los niveles de gobierno: lo que se conoce como RIG.

Las RIG trascienden las pautas de actuación gubernamental formales e incluyen una amplia variedad de relaciones entre distintos niveles de gobierno[3], construyendo una serie de arreglos, normas, instituciones y elementos organizacionales de coordinación, gestión y control. Para realizar una aproximación analítica a este complejo mundo, trabajaremos sobre tres enfoques: a) las dimensiones que definen las RIG; b) las diferentes formas de asignación de la autoridad en la instancia relacional; y c) el tipo de RIG que se construye en cada caso.

3 En sentido lato, las RIG también involucran las relaciones entre jurisdicciones de un mismo nivel gubernamental, como, por ejemplo, las relaciones entre los Poderes del Estado.

Posicionándonos desde el ámbito administrativo, podemos referirnos a cuatro dimensiones relevantes para abordar las RIG:

• Dimensión política. Hace referencia a los acuerdos y negociaciones desarrolladas por las máximas autoridades de los ejecutivos y los miembros de los gabinetes gubernamentales que suelen dar el puntapié inicial y son fundamentales para sostener el trabajo conjunto en el tiempo.

• Dimensión jurídica-constitucional. Alude a las normas constitucionales, leyes, decretos y demás elementos normativos que fijan pautas concretas para la división de tareas.

• Dimensión institucional. Abarca los espacios de interacción formalizados en el que oficinas de la Nación, Provincias y/o Municipios trabajan alrededor de pautas establecidas para la coordinación intergubernamental y el control.

• Dimensión organizacional. Refiere al conjunto de instrumentos, mecanismos y prácticas recurrentemente utilizadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas de coordinación intergubernamental. Aquí ocupan un lugar fundamental las comunidades de práctica y las relaciones informales entre funcionarios técnicos y políticos de los distintos ámbitos territoriales que confluyen en el tema en cuestión.

Visto en perspectiva, las RIG más fecundas son aquellas que han establecido una cuota de flexibilidad en todas estas dimensiones, de forma tal de fomentar capacidades adaptativas ante cambios o reajustes internos o externos. En un marco de autonomía de los actores, los cambios en las condiciones contextuales y en los equilibrios políticos puede promover la reformulación del posicionamiento por algunas de las partes. Incluso, debe tomarse en cuenta que la forma federal hace que, potencialmente, todos los involucrados tengan la potestad de retiro y ruptura del vínculo, si lo consideran lesivo a sus intereses.

Un segundo elemento relevante para analizar las RIG está dado por las diferentes formas de asignación de la autoridad que pueden ocurrir:

• Autoridad dividida. En el marco de una función desarrollada bajo un esquema de pluralismo institucional, existen subfunciones en las que las tareas y responsabilidades se distribuyen entre distintos niveles de gobierno, cada uno con autoridad en su respectiva dimensión de gestión. En este contexto, el elemento crítico de las RIG es la coordinación y el control mutuo.

• Autoridad vertical. Se presenta cuando las Provincias y Municipios siguen las decisiones nacionales, o cuando los municipios se subordinan a la autoridad provincial. Esta forma de autoridad puede manifestarse de dos maneras: por un lado, cuando el Estado nacional interviene ante una provincia que incumple una norma nacional de alcance provincial[4]; por otro, cuando los gobiernos provinciales y municipales actúan como agentes ejecutores de programas

4 Por ejemplo, en el caso de violar el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917).

organizados por la Nación. Muchos de los programas Nación/Provincias/Municipios que se describen en el apartado 5.3.1.2. responden a este modelo. En este caso, al igual que en el siguiente, las RIG pueden alcanzar niveles de cogestión, incluso en los procesos de implementación.

• Autoridad compartida. En este esquema, la toma de decisiones involucra a distintos niveles de gobierno, requiriendo acuerdos intergubernamentales para avanzar en la gestión del sector. Los Consejos Federales suelen adoptar este formato (ver apartado 5.3.1.1.).

Un tercer y último enfoque para analizar las RIG consiste en clasificar sus tipos y modalidades. Con base en Wright (1997, p. 137), se pueden definir dos modalidades principales:

1) Según el tipo de relaciones resultantes:

• Cooperativa: se fundamenta en la colaboración, la complementariedad, la mutualidad y el apoyo entre los distintos niveles de gobierno.

• Competitiva: se caracteriza por el desacuerdo, la tensión y rivalidad entre los distintos niveles de gobierno.

• Conflictiva: se define por el antagonismo, la adversidad y la exclusividad. Una manifestación frecuente de las relaciones conflictivas son las estrategias "contractivas", es decir, el uso de potestades para la impugnación y el ejercicio del poder de veto[5].

2) Según los objetivos que nutren la interacción:

• Políticas: orientada a una interacción que empodere a los actores intervinientes.

• Tecnocráticas: priorizan la neutralidad, el profesionalismo y la eficiencia de las RIG.

• Axiológicas: se centran en afianzar valores que justifican la necesidad de las RIG. En el caso federal, es común que estos valores se centren en la igualdad de derechos de los miembros del pacto federal.

Si bien suelen primar unas sobre otras, los actores suelen tomar en cuenta todos los elementos descritos. El desarrollo del apartado y las principales formas de abordar las RIG se presenta de forma estilizada en la figura 5.1.

5 Si bien, ocasionalmente las relaciones competitivas pueden fomentar la productividad del sistema, y los espacios potencialmente contractivos son esenciales para proteger mínimos márgenes de libertad –sobre todo en el caso de los actores menos poderosos–, en las RIG es fundamental que prime el tipo cooperativo. En un sistema federal, RIG con preeminencia de comportamientos egoístas de búsqueda de ventajas unilaterales, aun cuando éstas resulten en situaciones perjudiciales para el conjunto, es el camino más directo para hacer colapsar todo el dispositivo.

Figura 5.1
Presentación estilizada de las dimensiones de abordaje de las RIG bajo el pluralismo institucional

PLURALISMO INSTITUCIONAL		
	a. Dimensiones relevantes	
	Política	
	Jurídico/Constitucional	
	Institucional	
	Organizacional	
	b. Autoridad	
	Vertical	En cumplimiento leyes nacionales
		Como agentes gestores
	Dividida	
	Compartida	
	c. Tipos y modalidades de RIG	
	Tipos	Cooperativa
		Competitiva
		Conflictiva (Contractiva)
	Modalidades	Política
		Tecnocrática
		Axiológica

Fuente: Elaboración propia.

Antes de terminar esta sección, cabe mencionar una dimensión que si bien no está estrictamente vinculada a la estructura institucional del Estado, sirve de contexto a la misma: la nacionalización o desnacionalización del sistema de partidos. Cuando el sistema de partidos políticos se encuentra integrado a nivel nacional, esto es, cuando las autoridades nacionales y provinciales forman parte de partidos políticos con lineamientos y orientaciones nacionales, más estructurados y disciplinados, es más factible una coordinación de tipo jerárquica, o sea, una coordinación que "baja" desde el Estado nacional hacia las provincias. Esto se debe a que las autoridades nacionales son quienes lideran el partido político y tienen capacidad de "ordenar" las preferencias. Esta dimensión está relacionada con la armonía partidaria entre los gobiernos de las diferentes jurisdicciones (gobierno dividido vs. gobierno unificado), la cual constituye también otro factor relevante a la hora de entender la realidad federal y de las RIG[6].

En contraste, cuando un sistema de partidos se encuentra desnacionalizado se multiplican los espacios de negociación y se reducen las posibilidades de una

6 Por ejemplo, si el sistema de partidos se encuentra integrado pero el gobierno nacional es de un partido que cuenta con una minoría de gobernadores del mismo partido (gobierno multinivel dividido) se espera que haya mayores dificultades para la coordinación.

coordinación jerárquica. Esta situación se potencia cuando existe escasa disciplina partidaria y quien ejerce la presidencia no tiene un liderazgo nacionalizado.

5.2.2. La puesta en valor de las RIG en el federalismo cooperativo

Lo abordado en las secciones precedentes adquiere creciente relevancia debido a una tendencia generalizada hacia formas que requieren de una mayor articulación intergubernamental. Históricamente, casi todos los países que asumían la forma federal de gobierno lo hacían bajo un formato dual, relacionado con la noción de monopolio institucional antes detallada. En este modelo, la separación de poderes y competencias entre jurisdicciones era rígida, perteneciendo a cada nivel de gobierno la totalidad de cada función asignada, por lo que resultaba escaso el entrecruzamiento y prácticamente nulas las necesidades de coordinación[7].

En lo que hace a la división de tareas en la administración pública, en el federalismo dual predomina la parcelación de incumbencias, responsabilidades y funciones. Si bien puede existir algún tipo vinculación entre las partes, lo que predomina es la independencia en el accionar de los diferentes Estados miembro, y cuando existen tareas conjuntas, los acuerdos que conllevan tienden a ser esporádicos, con bajo nivel de institucionalización y corta duración. Como se adelantó, Argentina tiene en su diseño institucional algunos elementos propios de este tipo de federalismo[8].

El federalismo dual daba cuenta de la situación histórica de varios países, pero ha quedado superado por la dinámica de los diferentes casos nacionales desde hace ya varias décadas. En su lugar, se ha difundido el modelo de federalismo cooperativo, asociado con el pluralismo institucional, que rompe con el molde de la división rígida de responsabilidades para incorporar a las distintas jurisdicciones en un mismo proceso de políticas. Para representar este modelo federal se suele utilizar la metáfora da la "*marble cake*" (torta marmolada), que sugiere la idea de interpenetración entre niveles jurisdiccionales (Elazar, 1987).

En relación con el impacto sobre la organización de la administración pública, este tipo de federalismo remarca la tarea conjunta entre Nación, Provincias y Municipios, quienes son corresponsables de la realización de procesos clave del sector público. De esta forma, "se articulan las potestades de gestión y, consecuentemente, lo nacional, provincial y municipal no se hallan separados, sino combinados" (Cao, Rey y Serafinoff, 2016, p. 72).

7 Wheare (1946, p. 11, traducción propia) definió el "principio federal" como "un método de distribución del poder en el que los gobiernos, tanto el general como los regionales, operan dentro de sus respectivas esferas de manera independiente".

8 Este punto puede analizarse con mayor profundidad a partir de los aportes de Cao, Rey y Serafinoff (2016), que examinan los cambios en el federalismo argentino y sus implicancias.

La creciente vigencia del federalismo cooperativo ha hecho que las RIG adquieran relevancia y tengan un tratamiento recurrente. Más adelante en el texto trataremos cómo ha sido esta evolución en el caso argentino, pero antes de esto, es preciso vincularla con un elemento clave en el orden federal: la descentralización, temática que será abordada en el próximo apartado.

5.2.3. RIG y procesos descentralizadores

Todo proceso descentralizador impacta en el equilibrio de poder, ya que impacta en las capacidades y la asignación de potestades entre Nación, Provincias y Municipios, y esto necesariamente repercute sobre las RIG. Falleti (2005) afirma que la descentralización puede tanto fortalecer como debilitar a los gobiernos subnacionales, situación que atraviesa los tres ámbitos de descentralización que describe:

• Descentralización política. Referida a la transferencia de autoridad y poder. Está orientada a la delegación de autoridad política o posibilidades electorales a actores subnacionales. Por definición, a mayor descentralización, mayor será la autonomía de los gobiernos subnacionales

• Descentralización fiscal. Refiere al conjunto de políticas destinadas a aumentar los ingresos o la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales. Aquí, siguiendo el caso argentino, hay que diferenciar ambas situaciones. En el primer caso, basado en el hecho de que hay impuestos que son de potestad compartida por Nación y Provincias (ver sección 5.5.4), la ampliación de la participación relativa de las provincias favorece su autonomía. En el caso de traspasar la autoridad de cobro, en términos generales puede pensarse que habría mayor autonomía pero, en un país tan territorialmente desigual, hay que diferenciar las provincias con mayor base imponible –que ganarán, sin dudas, en autonomía– de las provincias con menor capacidad recaudatoria, cuyo descenso en los ingresos las hará depender más de una eventual ayuda nacional.

• Descentralización administrativa. También denominada transferencia de funciones, hace referencia al traspaso de la administración y prestación de políticas y servicios a los gobiernos subnacionales. A primera vista, este tipo de descentralización parece fortalecer la autonomía de los Estados subnacionales; sin embargo, si no va acompañada de las capacidades burocráticas indispensables para su gestión ni de los recursos necesarios para su sostenimiento, puede producir el efecto contrario.

Para el caso concreto de Argentina, existe una tendencia descentralizadora que atravesó diferentes fases desde mediados del siglo pasado hasta comienzos del presente. Esta tendencia puede observarse con nitidez a partir de la creciente importancia de Provincias y Municipios en el total del gasto y del empleo estatal. Diversos autores coinciden en señalar que en las últimas dos décadas esa tendencia se ha frenado o, incluso invertido, dando lugar a cierta

"recentralización" de funciones y presupuestos: los datos que se presentan el capítulo 6 apoyan esta visión.

La Constitución Nacional, por su parte, construye un cierto equilibrio entre los niveles nacional y provincial. Por un lado, empodera a las provincias al asignarle poder de veto legislativo a través del Senado y al atribuirle todas las potestades y funciones que no estén expresamente asignadas a otro nivel de gobierno. Por otro lado, le otorga al Estado nacional la potestad de intervención federal y el poder de arbitraje de un organismo nacional –la Corte Suprema– en las eventuales contiendas entre la Nación y las Provincias, además de impedir a estas últimas el retiro del pacto federal.

En lo que respecta a la gestión estatal, y como se ha venido describiendo a lo largo de todo el libro, la Argentina se caracteriza por un alto nivel de descentralización, que lleva al nivel subnacional a concentrar casi el 80% del empleo público y algo así como la mitad del gasto estatal. Pero, en términos del ingreso, persiste un alto desbalance fiscal haciendo que las provincias dependan de los recursos que son gestionados por el gobierno nacional, más allá de que se trate, en muchos casos, de bases tributarias compartidas (ver sección 5.5 y capítulo 6).

En Argentina, durante el último medio siglo, la descentralización ha estado marcada fundamentalmente por la cuestión financiera y fiscal. Es decir, los procesos descentralizadores tuvieron como principal objetivo la reorganización de los ingresos y egresos estatales, sin considerar en profundidad la conformación y dinámica de las capacidades estatales a nivel subnacional. Asimismo, no se prestó atención a la necesidad de construir RIG virtuosas que facilitaran una adecuada coordinación (Bisang y Cetrángolo, 1997).

En nuestro caso, interesa ver cómo la descentralización –política, fiscal y administrativa– impacta en el ámbito de las RIG; cómo el trabajo conjunto redistribuye poder, potestades y capacidades entre Nación, Provincias y Municipios.

En el caso de los programas basados en transferencias condicionadas (ver sección 5.4.1.2), en donde, el ámbito subnacional actúa como *agente gestor*, a primera vista el grado de autonomía subnacional se encuentra bastante acotado. Entre otras cosas, esto ocurre porque los programas están definidos por procesos y procedimientos ampliamente normalizados y definidos a nivel nacional. Más allá de ello, estos programas suelen empoderar a Provincias y Municipios, pues son claves para la construcción político-territorial, como así también porque contribuyen de manera relevante a dotar de capacidades técnicas a las administraciones públicas concernidas.

En el caso de los Consejos Federales, el poder provincial se expresa con mucha más potencia e importancia. En estos espacios creados, como veremos en la sección 5.4.1.1, para la coordinación entre autoridades políticas nacionales y provinciales el poder de los gobiernos provinciales sigue siendo acotado. Entre otras cuestiones esto se asocia con que pocos de estos consejos tienen asignadas potestades ejecutivas.

5.3. Breve historia de conformación y desarrollo de las RIG en Argentina

En un marco de funciones estatales en continua transformación, las RIG atravesaron diferentes etapas, que describimos esquemáticamente a continuación:
• Un primer momento, que abarca desde la Constitución Nacional de 1853 hasta finales de los años 80 del siglo XX. En este período, el más extenso en el tiempo, los tres niveles de gobierno tuvieron principalmente, como se señaló, responsabilidades diferenciadas. Existían pocos ámbitos en donde se desarrollaban RIG, y las mismas estaban concentradas principalmente en vinculaciones financiero-fiscales entre el Estado nacional y las provincias. Adicionalmente, en este periodo, los municipios se enfocaban en funciones administrativas básicas, ofreciendo servicios urbanos elementales. Este período es caracterizado por la bibliografía como de un ejemplo de federalismo centralizado –particularmente en lo referido a la gestión estatal– con un gobierno nacional que ocupaba el rol de actor privilegiado respecto de las administraciones subnacionales.
• Un segundo momento, a partir de los ochenta y noventa del siglo XX. En este periodo se produjeron numerosas transformaciones que incidieron sobre el tipo e intensidad de las relaciones entre los actores del sistema político argentino. Algunas de estas transformaciones se vinculan con la retirada del Estado de la intervención económica, la descentralización de servicios a las provincias y la asunción más activa de roles por parte de los gobiernos locales.

Para entender la relevancia de esta etapa, no debe perderse de vista el impacto de la inestabilidad constitucional en las RIG: previo a la consolidación de la democracia, resultaba difícil un diálogo interestatal. Las décadas de inestabilidad democrática se caracterizaban por un actor –las Fuerzas Armadas– que, en cualquier momento, podía usurpar roles cruciales de la institucionalidad federal. Siendo así, ¿qué autonomía podían tener las provincias si por medio de un decreto de facto se nombraba a militares como gobernadores?[9].

La consolidación del sistema democrático y el proceso descentralizador –que se profundizó durante la década de 1990[10]– resultaron en el empoderamiento y revalorización de los actores subnacionales. Sin embargo, como se mencionó previamente, el traspaso de mayores funciones a Provincias y Municipios estuvo motorizado principalmente por la problemática financiera-fiscal. Además, sigue siendo tema de debate el impacto que generó este proceso sobre las capacidades e influencia de cada nivel gubernamental.

9 No sólo se designaba el gobernador, sino también todo su equipo de gobierno, y en ambos casos, solían no tener vinculación alguna con los temas que les tocaba administrar y, a veces, ni siquiera con el territorio que ocupaban. Un caso extremo ocurrió en las mediterráneas provincias de Salta y San Juan en ocasión del golpe de Estado de 1976: los respectivos gobiernos provinciales fueron ocupado por cuadros de la marina de guerra.
10 En otros capítulos vimos que la descentralización se desplegó en diferentes "olas" que tuvieron su inicio hacia fines de los cincuenta del siglo pasado.

Como consecuencia de estas modificaciones, se abrieron nuevos espacios para las transacciones, se ampliaron las arenas de decisión y se exacerbaron los problemas de acción colectiva asociados a la formulación, implementación y financiamiento de políticas públicas conjuntas.

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 fue uno de los eventos institucionales más relevantes en este período y con importantes implicancias para las RIG, como fue la consagración explícita[11] de la autonomía municipal, que redefinió el rol de los municipios dotándolos de competencias en áreas institucionales, políticas, administrativas, económicas y financieras (Abal Medina, 2009).

• Por último, un tercer momento se extiende a partir de los años 2000 y llega hasta la actualidad. Durante este período, las RIG se multiplican y complejizan. Se desarrollan múltiples vías y niveles de interacción entre los niveles nacional, provincial, y municipal como modo de gestionar territorios, programas y presupuestos, lo cual generó una interdependencia entre los distintos niveles de gobierno para responder a demandas cada vez más amplias.

Con la crisis de 2001, el gobierno nacional retomó un papel central en la administración y el diseño de políticas públicas, lo cual implicó una intervención más directa en los ámbitos provinciales y locales. Este contexto reimpulsó la creación de estructuras de coordinación, como los Consejos Federales, o de estrategias para articular acciones a través de programas nacionales, como veremos a continuación. De manera paralela, se transformó profundamente el rol de los municipios, incorporando a la prestación de servicios básicos otros dirigidos al planeamiento urbano y hasta la implementación de políticas de desarrollo territorial.

5.4. RIG y coordinación en la Argentina actual

En diferentes capítulos de este Manual se analizaron las distintas atribuciones y competencias que la Constitución Nacional otorga al Estado nacional, las Provincias y los Municipios. Para los fines del análisis de las RIG es importante considerar que nuestra Carta Magna define competencias nacionales y otras concurrentes[12], dejando todo poder residual no especificado a cargo de los gobiernos provinciales.

11 Había sido reconocida en un fallo de la Corte Suprema en 1989, pero alcanza rango constitucional a partir de la reforma de 1994.

12 En los artículos 121 a 125 de la CN se especifican estas potestades y en su artículo 126 establece que "Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación (...)".

5.4.1. RIGs Nación-Provincias: Consejos Federales y programas de transferencias condicionadas

Tal como ha sido adelantado, las relaciones entre las diferentes jurisdicciones que componen el sistema federal argentinas están determinadas por distintos factores y se desarrollan en múltiples planos.

A continuación, detallamos algunos aspectos de dos de las principales estrategias alrededor de las cuales se despliegan las RIG en nuestro país: los Consejos Federales y los programas federales, entre los cuales encontramos programas de transferencias condicionadas.

5.4.1.1. Consejos Federales

Los Consejos Federales son instituciones creadas como ámbitos de encuentro entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional que buscan impulsar espacios de consenso y trabajo coordinado alrededor de un sector determinado de políticas públicas.

De acuerdo con Serafinoff (2008) los Consejos Federales se caracterizan por:
a. Ser instancias formalizadas o con un cierto grado de formalización;
b. Tener como misión la coordinación de áreas específicas de políticas públicas; y
c. Buscar una articulación de *tipo vertical* entre las autoridades nacionales y provinciales, excluyendo, en principio, la participación del nivel local.

Sobre sus orígenes y posterior crecimiento, Bernal (2020, p. 74) referencia el "remoto antecedente" que en la materia es el Consejo Federal de Educación, nacido en el siglo XIX con la Ley 1420. Sin embargo -como continua el citado autor- la "estructura actual y el modo de organización de los consejos se inicia en la etapa "desarrollista" (1958-1965). Los consejos creados en aquel momento estuvieron orientados a coordinar la obra pública y la infraestructura" (Bernal, 2020, p. 74).

Para tener el panorama detallado del crecimiento de este tipo de institución, la figura 5.2 describe las etapas en que se crearon los distintos consejos federales, que se explican por la modificación del tipo de federalismo (desde un modelo dual hacia uno cooperativo), por el auge de procesos de descentralización y por el marco más amplio de transformaciones del Estado y sus políticas socioproductivas.

En el detalle de la cronología de los distintos consejos federales que se fueron creando a lo largo de la historia pueden observarse algunos consejos que, con denominaciones o en temáticas similares, se crean en distintas etapas. Esto se vincula con que algunos consejos federales fueron discontinuados y/o dejaron de reunirse. Algunos de estos fueron recreados en una nueva etapa (v.g. vivienda)[13].

13 Según el relevamiento realizado por Sábato (2023, p. 23), "se hallaron normas de creación de 84 consejos federales. De estos, 20 fueron disueltos posteriormente (...) en la mayoría de los casos, un

En otros casos, a partir de una transformación en el enfoque sobre la cuestión, estos fueron reconfigurados (por ejemplo, "mujeres, géneros y diversidades", en lugar de solo "mujeres"). En conjunto, se obtiene un total de sesenta y tres consejos.

Figura 5.2
Cronología de creación de los consejos federales

Consejos federales en Argentina	
Período	**Consejos creados**
1958-1975	Se crean 7 consejos federales, principalmente de obras públicas. (Consejos Federales de Vivienda; Inversiones; Catastro; Energía Eléctrica; Seguridad Social; Consejo Vial Federal y Educación)
1976-1983	Se crean 8 consejos federales. Predominan temas económicos y de salud. (Consejos Federales de Salud; de Bienestar Social; Entidades de Servicios Sanitarios; Agropecuario; Comercio; Turismo; Informática; y la Comisión Federal de Impuestos)
1984-2000	Se crean 28 consejos federales. Predominan temas sociales. (Consejos Federales de Medio Ambiente; Ciencia y Tecnología; Función Pública; Seguridad Interior; Seguridad Vial; Derechos Humanos; Discapacidad; Mujer; Juventud; Mayores; Drogas; Comercio Exterior; Minería; Industria; Agropecuario; Pesquero; Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; Trabajo; Administraciones del Trabajo; Previsión Social; Consumo; Desarrollo Social; Cooperativo y Mutual; Agua Potable; Saneamiento; de Población; Consejo Nacional de la Vivienda; Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas)
2003-2015	Se crean 26 consejos federales sobre problemáticas más específicas. Alta presencia sobre temas de desarrollo económico y social. (Consejos Federales de Servicios Sociales para Pensionados y Jubilados; Niñez, Adolescencia y Familia; Justicia; Planificación y Ordenamiento Territorial; Gestión Integral del Riesgo; Consejo Hídrico Federal; Producción; Registros de la Propiedad Inmueble; Lechero; Registral; Hidrocarburos; Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Justicia; Penitenciario; Televisión Pública; Comunicación Audiovisual; Juventud; Consumidor y el Usuario; Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos; Políticas Públicas Antidiscriminatorias; Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas; Salud Mental y Adicciones; Negociaciones Amistosas; Responsabilidad Fiscal; Bubalina)
2016- a la actualidad (2025)	Se crean 10 consejos federales. Se abordan nuevos temas. (Consejos Federales de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; Transparencia; Precursores Químicos; Mujeres, Géneros y Diversidades; Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidos; Desarrollo Social; Seguridad en Eventos Deportivos; Hidrovía; Comercio Interior; Desarrollo de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal)

Fuente: Elaboración propia en base a Cao, Rey y Serafinoff (2016) y Sábato (2023).

consejo posterior tomó las funciones del consejo cerrado". El autor también identifica consejos que no fueron discontinuados, pero que carecieron de actividad en los últimos años.

En términos de su conformación, los consejos federales están, en su mayoría, integrados por la autoridad nacional del sector de la política que se trate y el funcionario que tiene responsabilidad equivalente en cada gobierno provincial. Algunos consejos tienen la originalidad de que participa más de un funcionario de la administración central, con una contraparte de cada provincia (v.g. Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; Consejo de Prevención de Drogadicción y el Narcotráfico): esta modalidad de consejos se propone complementar la coordinación vertical con otra de tipo horizontal. Finalmente, algunos consejos, aunque sea formalmente, cuentan con algún espacio para representantes de actores sociales y, en unos pocos casos, también integran a representantes municipales, aunque sólo en carácter de adherentes y por integración voluntaria.

En lo referido a su funcionamiento, "se organiza en base a reuniones periódicas de las máximas autoridades nacional y de las provincias en materias específicas. Las reuniones -ordinarias y extraordinarias- son convocadas con una agenda de trabajo, y los acuerdos alcanzados conllevan su implementación para las partes" (Bernal, 2020, p. 75). En la mayoría de los casos la correspondiente agencia del gobierno nacional tiene gran incumbencia en la pauta organizacional, pues no sólo es parte de su conducción, sino que usualmente es el que propone la agenda y lidera su accionar.

Si bien estas características son comunes a la mayoría de los consejos, no surgen de una normativa general, sino que tienen su génesis en diferentes instrumentos: ley o decreto específico, acuerdos interjurisdiccionales, acuerdos federales, resolución del ministerio implicado, entre otros. Al no existir un marco legal general que estipule la estructura y funcionamiento de los consejos federales, estas organizaciones se destacan por su heterogeneidad, adoptando las formas y el funcionamiento que le otorga el sector de la política al que pertenece y se organiza según una norma propia. En función de esto, también es diverso el tipo de objetivos específicos que se les asignan: algunos centran su accionar en el asesoramiento al gobierno nacional y/o las provincias, otros para intercambiar experiencias y otros, los más relevantes, tienen funciones asociadas con la gestión y evaluación de políticas, la distribución de fondos, la promoción y asistencia a las provincias.

Tal como puede esperarse, las dinámicas observadas en los distintos consejos federales pueden variar ampliamente entre un sector de políticas y otro, e incluso entre períodos en un mismo sector de políticas. En esta senda, apelando al análisis diacrónico de Bernal (2020, p. 75), se pueden ver etapas de activación y repliegue, las cuales se asocian, como ya adelantamos, con la voluntad y capacidad de liderazgo del ejecutivo nacional.

Desde otras perspectivas, si bien no se da por descontada la continuidad de la misión coordinadora ni se menosprecia el rol central de los representantes nacionales, se sostiene que más allá de lograr formalizar la articulación, la mera

interacción informal entre actores gubernamentales puede resultar provechosa. En tal sentido, Rey (2013) señala que:

> [...] constituyen espacios de encuentro interjurisdiccional, en los cuales se alcanzan acuerdos sobre cuestiones operativas de políticas, con amplias variaciones en la forma en que se logran y en muchos la presencia del actor nacional posee una relevancia mayúscula. Su voz siempre incide, aunque no necesariamente se impone o prevalece. Es más, según confluyan los elementos causales, las provincias pueden adquirir un rol de similar magnitud. (p. 96)

A fin de profundizar sobre este aspecto, en el anexo 1 se encuentra un detalle sobre la conformación, dinámica y articulación sectorial de dos consejos federales: el de educación y el de la función pública. En dicho anexo también se hace una referencia al Consejo Federal de Inversiones (CFI), que no es similar a los consejos que hemos analizado en este apartado, pues no incorpora la participación y representación del Estado nacional, pero es un actor clave en la promoción del desarrollo y la articulación entre las provincias y regiones.

5.4.1.2. Programas federales como instrumentos de la cooperación multinivel

Los programas federales, impulsados por el Estado nacional, adquirieron relevancia en los últimos años como estrategia de cooperación multinivel. Estos programas son una expresión más puntual de las RIG, que pueden surgir tanto de un acuerdo federal, como de prioridades de la agenda del gobierno nacional que es "bajada" al nivel subnacional.

Dentro de las acciones acordadas con las provincias, podemos citar, a modo de ejemplo, un conjunto de programas que se impulsaron en el marco de distintos acuerdos que dieron lugar al Plan Federal de Salud (2004-2007). Este Plan, impulsado por el Consejo Federal de Salud (COFESA), dio marco a distintos programas que apuntaron a fortalecer la atención en patologías específicas, la cobertura a grupos etarios prioritarios y el fortalecimiento de las condiciones estructurales de los servicios de salud. Entre estos podemos mencionar al Programa Remediar, a través del cual el gobierno nacional aseguró medicamentos esenciales en centros de atención primaria de la salud. También podemos mencionar al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), creado por ley en 2006.

Otro ejemplo de acciones que expresan la agenda y prioridades del gobierno nacional es el Programa Acompañar –vigente durante el mandato del entonces presidente Alberto Fernández– dirigido a fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género. También dentro de este tipo, puede señalarse el programa Conectar Igualdad, creado en 2010, con el objetivo de brindar recursos tecnológicos a las escuelas públicas de gestión estatal y elaborar propuestas educativas para incorporar dichos recursos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En estos ejemplos –que exploran casos financiados con recursos del tesoro nacional– se observa el trabajo concurrente entre distintos niveles de gobierno en función de un objetivo concreto y explícito, alrededor del cual se asignan recursos específicos y se coordina la actuación de distintas administraciones públicas. Por ello, además de los desafíos propios de dar respuesta a una problemática específica o de impulsar el desarrollo de un sector, estos programas enfrentan un reto importante en términos de diseño institucional. Esto es, requieren de la puesta en marcha de estructuras, procesos de trabajo y sistemas integrados de información que puedan incentivar la coordinación, impulsando mejoras en la efectividad y eficiencia.

Otros programas federales impulsan esquemas de transferencias condicionadas. La particularidad de este tipo de programas es que condicionan la transferencia de recursos propios del programa, a partir de exigir a la provincia la realización de algunas acciones o el impulso de una determinada política (v.g. la integración de registros de información, el mantenimiento o el incremento del presupuesto anual asignado a una función) o por el cumplimiento de metas concretas (v.g. a partir de indicadores de desempeño predefinidos).

Un número importante de los programas de cooperación multinivel están financiados a través de organismos multilaterales de crédito, ámbito que ha contribuido de manera decisiva a fortalecer la capacidad rectora del Estado nacional. A través de estos programas, el Estado nacional recuperó relevancia, tal como sucedió en las áreas de salud y educación, en las cuales se habían producido profundas descentralizaciones.

Los programas nacionales promueven un intercambio centrado en un conjunto específico de objetivos y propósitos previamente definidos. En esto se diferencian del tipo de relación que promueven los Consejos Federales, vinculadas con el conjunto de las políticas sectoriales priorizadas. Asimismo, la articulación que se lleva adelante a través de estos programas tiende a privilegiar las relaciones bilaterales, esto es, entre el Estado nacional y una provincia o, incluso, un municipio. En tanto, en los Consejos Federales se promueven relaciones multilaterales, que incluyen al conjunto de las provincias.

Los programas, por lo general, se asientan en una serie de acuerdos y protocolos que definen, en términos formales, los espacios de articulación y concurrencia en torno a las funciones desempeñadas por cada nivel gubernamental, estableciendo circuitos de planeamiento, monitoreo y evaluación. Este tipo de estrategia requiere de la construcción de ciertas capacidades burocráticas que es preciso que acompañen el acuerdo político-institucional, por lo que suelen reservar financiamiento y desarrollan acciones tendientes a la formación de equipos de trabajo –con especial énfasis en las administraciones subnacionales–.

Una de las fortalezas de este tipo de programas es que permiten una adaptación diferenciada de los esquemas de gestión diseñados para los distintos contextos subnacionales. Así, provincias que ya tienen un recorrido en la materia del programa o que cuentan con burocracias más consolidadas, suelen requerir

de menor asistencia y ayuda del Estado nacional que otras, en donde debe construirse la capacidad organizacional desde cero.

El anexo 2 profundiza en dos programas nacionales para indagar sobre la dinámica y la forma en que los programas pueden impulsar la cooperación entre distintos niveles de gobierno y configurar el modo y/o modalidad de las RIG. En el anexo 2 se presenta el Programa SUMAR, un programa del sector salud que surge en el marco del Plan Federal del sector y se orienta a ampliar la cobertura de salud con una perspectiva orientada a resultados. El otro programa sobre el que profundizamos es el Plan de Embarazo no Intencional Adolescente (ENIA), que promueve un esquema de articulación entre los distintos niveles de gobierno y entre distintos sectores de política pública.

5.4.2. RIG en el ámbito municipal

Las RIG vistas desde la perspectiva de los gobiernos locales tratan un universo particularmente diverso, no sólo por su magnitud, sino por el mosaico institucional de los diversos niveles de autonomía municipal y estructuras territoriales, funcionales y organizativas reconocidas por las provincias (Ver capítulo 4).

Dentro de las RIG, se identifican dos modalidades notoriamente diferentes:

• Relaciones intermunicipales. Refieren a las relaciones de colaboración establecidas entre diferentes gobiernos locales, en torno a objetivos comunes y que pueden variar en cuanto a su nivel de formalización e institucionalización. Este tipo de cooperación permite a los municipios unir esfuerzos para abordar problemas comunes, generar economías de escala o implementar proyectos de impacto conjunto. En estos contextos, los gobiernos locales logran establecer acuerdos que pueden incluir desde la gestión compartida de servicios hasta proyectos de desarrollo económico regional, los cuales suelen estar respaldados por una estructura organizativa que favorece su sostenibilidad a largo plazo. Tratamos con algún detalle esta dimensión de las RIG en el capítulo 4.

• Relaciones interjurisdiccionales. Son aquellas que se establecen entre los gobiernos locales y otros niveles de gobierno, como el provincial o el nacional. Esta modalidad es fundamental para los gobiernos locales, ya que les permite acceder a recursos, financiamiento y soporte técnico para enfrentar problemas locales que superan sus capacidades individuales. Si bien son comunes en todos los municipios, como en el caso anterior, son especialmente relevantes en aquellos que tienen entre 50 y 100 mil habitantes. La cooperación con los niveles provinciales y nacionales se vuelve, entonces, una estrategia necesaria para enfrentar la creciente presión social y para asegurar el cumplimiento de funciones esenciales, sobre todo en áreas como la salud, la educación, y el desarrollo social.

Hacemos una primera aproximación a las relaciones interjurisdiccionales de los gobiernos locales, describiendo las diversas instituciones nacionales y provinciales involucradas en ellas.

Como expresión de la voz de los municipios en las RIG, es importante el rol que cumple la Federación Argentina de Municipios (FAM), creada en los años noventa como una asociación que unía a intendentes de diversas ciudades sin distinciones partidarias. La FAM estableció una estructura de representación equitativa en la que la presidencia rotaba entre representantes de los partidos más relevantes –en particular el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical– lo que reflejaba un espíritu inicial de colaboración entre distintas fuerzas políticas. En 1997, el Congreso otorgó reconocimiento formal a la FAM mediante la Ley 24.807, consolidando su papel como expresión de los gobiernos locales. Desde 2016, desacuerdos internos han ido debilitando la FAM, que ha perdido peso en las RIG como representante del municipalismo (Cravacuore, 2024).

En cuanto a la oficina nacional encargada de vehiculizar las RIG con los municipios, en 1993 se crea el Instituto Federal de Asuntos Municipales, dependiente del Ministerio del Interior, cuyo objetivo era asistir a los gobiernos locales para modernizar la gestión municipal y mejorar los servicios locales. Este Instituto fue sucedido por la Subsecretaría de Asuntos Municipales, rol que actualmente es asumido por la Secretaría de Provincias y Municipios, dependiente de la Jefatura de Gabinete (año 2024). A este organismo central se suman un conjunto de unidades nacionales y provinciales que, desde distintas áreas de políticas de políticas públicas, traban relaciones con gobiernos locales, lo que termina configurando un escenario particularmente fragmentado.

En cada una de las provincias, por su parte, suele haber una unidad encargada de la relación con los gobiernos locales (denominada generalmente como Secretaría de Municipios), que suele estar en los respectivos Ministerios de Gobierno. Suelen ser unidades políticamente poderosas, toda vez que los gobiernos locales ocupan un lugar relevante dentro del esquema político provincial, particularmente en lo relativo a la construcción político-territorial.

Para abordar los desafíos de las RIG entre la Nación, las Provincias y los Municipios, han surgido dos enfoques de política desde el gobierno. El primero se centra en la implementación de políticas y programas universales y centralizados, aplicando un diseño uniforme sin contemplar las particularidades locales. El segundo promueve relaciones radiales-centralizadas, orientadas a atender demandas específicas de cada gobierno local a través de una interacción directa entre la oficina nacional responsable de la política pública y la administración municipal correspondiente.

En el modelo radial, las necesidades se satisfacen directamente ("necesitas un camión, te otorgamos un camión"), mientras que el modelo universal ofrece programas homogéneos (como "juegos para plazas", "cordón cuneta" o "cursos para emprendedores"). Mientras el enfoque radial tiende a ser el principal modelo de relacionamiento provincial, la lógica universal prima en el Estado nacional, en donde la cantidad de unidades y su heterogeneidad hace casi imposible sintetizar el conocimiento de las particularidades territoriales. Más allá de sus

diferencias, en ambos sistemas de relacionamiento institucional prevalece una lógica de tipo vertical.

Recientes estudios sobre las relaciones de los gobiernos locales y sus capacidades para interactuar y colaborar con diferentes actores del Estado nacional y provincial –como así también con agentes económicos del sector privado y organizaciones de la sociedad civil– muestran diferencias claras en la prioridad que los municipios otorgan a estas relaciones. En tal sentido, puede observarse que la cooperación intergubernamental es más frecuente que la cooperación con el resto de los actores. Esto sugiere que los municipios tienden a asociarse preferentemente con otras instancias gubernamentales para abordar temáticas de carácter social, económico y productivo, las cuales requieren coordinación y recursos compartidos (Grandinetti y Nari, 2023).

En este punto es necesario señalar, siguiendo a Cravacuore (2022), que los vínculos personales entre intendentes y actores políticos provinciales juegan un papel crucial ante la falta de mecanismos formales de cooperación intergubernamental. Dado que los municipios no generan suficientes ingresos propios, los intendentes basan su gestión en contactos informales y redes políticas para acceder a recursos.

De esta forma, muchas de las RIG de los gobiernos locales suelen desarrollarse a través de vínculos personales entre funcionarios o mediante la iniciativa de autoridades locales que buscan apoyo y pueden movilizarlo, por ejemplo, por la relevancia de ciertos municipios. La cercanía personal y la afinidad político-partidaria resultan claves para establecer y agilizar estos vínculos, toda vez que no existen –o son muy elementales– los espacios formales de negociación y articulación.

A través de estos vínculos, los municipios pueden acceder a información crucial sobre programas y beneficios nacionales, asegurar la ejecución de políticas importantes y obtener recursos adicionales que sus presupuestos limitados no cubren, particularmente en infraestructura. Asimismo, los municipios necesitan adecuar las políticas nacionales a sus realidades locales, pues muchas veces los programas diseñados desde la Nación o las Provincias no se ajustan a sus necesidades específicas. Los vínculos con representantes del gobierno central permiten una adaptación de estas políticas, asegurando que respondan mejor a los contextos locales y que tengan un impacto significativo en el desarrollo territorial de cada municipio (Cao, Blutman, Hoya, Kais y Yañez, 2023).

En resumen, la dimensión de las RIG en los municipios refleja la importancia de generar vínculos estratégicos con distintos actores para superar los límites de sus recursos y capacidades individuales. La cooperación intermunicipal permite a los municipios consolidar esfuerzos y establecer estructuras colaborativas que, en muchos casos, resultan en un uso más eficiente de los recursos y en un impacto regional más amplio. Por otro lado, las relaciones interjurisdiccionales abren la posibilidad de que los gobiernos locales obtengan apoyo adicional

para enfrentar sus desafíos financieros y operativos, especialmente en contextos donde la autosuficiencia resulta difícil de lograr (Grandinetti y Nari 2023).

5.5. RIG y relaciones fiscales

5.5.1. Relaciones fiscales entre el Estado nacional y los Estados provinciales

Las relaciones fiscales entre el Estado nacional y los Estados Provinciales son fundamentales para comprender las RIG y el federalismo[14]. Estas relaciones se refieren a la interacción y la distribución de recursos financieros, así como a las obligaciones y derechos fiscales que existen entre las distintas jurisdicciones.

Las relaciones fiscales incluyen la división del trabajo en la gestión de ingresos (bases tributarias y otras formas de generación de ingresos estatales), como así también, la transferencia de recursos para afrontar la responsabilidad sobre distintas competencias y la prestación de servicios. Es decir, comprenden la forma en que el Estado se hace de recursos –en cada uno de sus niveles– y la forma en que éstos se distribuyen para llevar adelante las distintas responsabilidades y competencias (ejecución del gasto).

Estos esquemas de relaciones están definidos, entre otros, por reglas sobre el reparto de potestades de cobro de impuestos, tasas y otros ingresos entre el Estado nacional, los Estados provinciales y los municipios. Dichas reglas involucran, asimismo, distintos acuerdos, más o menos institucionalizados entre los diferentes niveles de gobierno, que definen la distribución de responsabilidades funcionales y del gasto.

En cuanto a los ingresos, en las federaciones es común que el Estado central genere, proporcionalmente, mayores ingresos que gasto, redistribuyendo recursos entre los niveles subnacionales. Una parte de esta distribución se realiza a través de mecanismos de transferencia que están normalizados y se realizan de manera automática, sin que medie negociación o trámite alguno. Paralelamente, existen mecanismos no automáticos o discrecionales en la distribución de recursos: fondos que no tienen establecido el mecanismo por el cual se distribuyen los recursos, lo que da a la instancia central –la Nación frente a las Provincias o Municipios, las Provincias frente a Municipios– la posibilidad de utilizarlos para promover el desarrollo de políticas que son de interés de la instancia que realiza la transferencia. Por supuesto, muchas veces, estas transferencias se utilizan para aceitar las relaciones políticas entre jurisdicciones.

14 De más está decir que existen esquemas de distribución de responsabilidades tributarias y de gastos no sólo en estados federales sino también en países unitarios. Ahora bien, la potencia política e institucional de los ámbitos estatales en la organización federal hace que en su contexto esta división sea un tema particularmente crítico.

El sistema recaudatorio condiciona el tipo de RIG emergente. En Argentina, la estructura tributaria nacional concentra la gestión de casi el 70% de la recaudación[15], correspondiendo a los sistemas coparticipados y de transferencias automáticas (Nación-Provincias y Provincias-Municipios) más del 20% del total recaudado por el consolidado (Nación + Provincias + Municipios) (ver capítulo 6).

Dentro de este esquema de transferencias, incide significativamente la disparidad tanto entre provincias como dentro de cada una de ellas[16]. Como hemos visto en otros capítulos, Argentina se encuentra entre los países de la región con un mayor nivel de desigualdad entre las regiones más y menos desarrolladas, por lo que desde la misma organización nacional ha habido transferencias netas entre territorios y, desde hace casi un siglo, existen leyes de coparticipación federal de impuestos.

En suma, las transferencias del Estado nacional sirven para dos cometidos:
a. Compensar desequilibrios verticales, producidos por la distribución asimétrica de las responsabilidades de gasto y de las facultades tributarias entre los distintos niveles de gobierno; y
b. Actuar como instrumento para el desarrollo de políticas orientadas a intervenir en el territorio, ya sea para fomentar el poblamiento de regiones despobladas o para compensar desigualdades de ingreso en Argentina[17].

Asimismo, distintos estudios muestran que, en contextos federales como el que se describe, un gobierno nacional con alto poder redistributivo puede generar distorsiones en la asignación y desaliento al cobro de impuestos. Volveremos sobre estos temas a lo largo del capítulo.

5.5.2. Coparticipación federal de impuestos

Argentina tiene una estructura tributaria mixta. Esto significa que, por un lado, existe un sistema de separación de fuentes –es decir, que la Nación, Provincias y Municipios tienen fuentes exclusivas de ingresos[18] – y que, por otro lado, el Estado nacional gestiona de manera centralizada la recaudación de bases tributarias que comparte con las provincias. En este último caso, la gestión de tributos compartidos se rige por un régimen de coparticipación que, entre otras cosas, debe establecer (Ver figura 5.3):

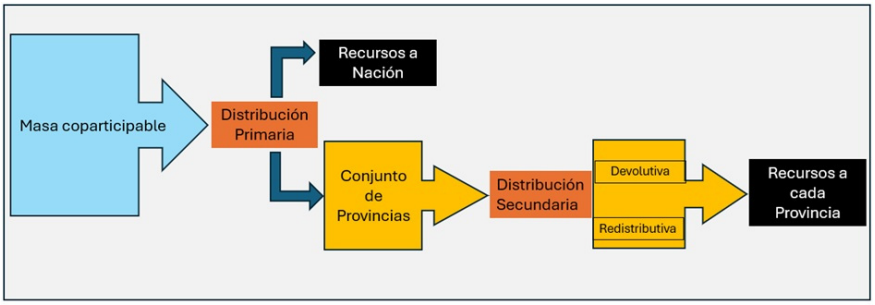
15 En Brasil, el Estado central recauda un 58,5% de los fondos, mientras que, en México, el otro Estado federal en la región, la recaudación a nivel central asciende al 93,4%, de acuerdo con Cetrángolo y Goldschmit (2023) en base a datos de la OCDE, Tendencias Tributarias 1990-2018.
16 La autonomía financiera de las provincias también resulta muy heterogénea. Jiménez y Ter-Minassian (2016), a partir de datos de 2013, indican que esta autonomía varía entre un 90% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 11% en Santiago del Estero y Jujuy.
17 Puede profundizarse sobre este tema en González, L. (2014). Transferencias federales, desigualdad interregional y redistribución en América Latina. *América Latina Hoy*, *67* ,167-190.
18 Ver en capítulo 4 el debate sobre la capacidad tributaria de los municipios.

• La definición de los impuestos cuya recaudación se integra en la denominada *masa coparticipable*;
• La *distribución primaria*, es decir, la proporción de la masa coparticipable que se reparte entre la Nación y el conjunto de las provincias;
• La *distribución secundaria*, que establece los porcentajes de reparto que le son asignados a cada provincia.

Dentro de este esquema, es posible identificar dos criterios para distribuir los ingresos entre las provincias:
• Devolutivo. Considera los ingresos captados en cada provincia para determinar su participación en la distribución.
• Redistributivo. Busca corregir desigualdades territoriales mediante una asignación que prioriza regiones con mayores necesidades.

El esquema descrito se presenta de forma estilizada en la figura 5.3.

Figura 5.3
Esquema de coparticipación



Fuente: Elaboración propia.

Como toda herramienta de política pública, los regímenes de coparticipación tienen diferentes ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, podemos citar:
• Homogeneidad impositiva. Respecto de los impuestos que forman parte de la masa coparticipable, se constituye un único régimen y modelo de recaudación. Esto simplifica la gestión, evita problemas de doble o múltiple imposición y otorga un mismo trato a contribuyentes asentados en distintas provincias.
•Capacidad de operar sobre la equidad. La existencia de una base tributaria compartida permite realizar una distribución de recursos susceptible de contribuir a la igualdad, a los fines de que el conjunto de las provincias tenga un piso de recursos que le permita cumplir con sus responsabilidades, independientemente de sus capacidades para generar ingresos.

Entre las desventajas, citamos:
• Apatía de las políticas de ingresos. Si las provincias dependen fundamentalmente de los recursos transferidos, esto puede generar un desaliento en

sus capacidades de cobro, confiando en que se enviarán recursos desde otras jurisdicciones.

• Limitada flexibilidad. Vinculado con las dificultades que tienen las provincias para ajustar las políticas de ingreso a sus necesidades, pues sobre una parte importante de las primeras no tiene capacidad de operación.

En Argentina, la distribución de potestades tributarias ha atravesado distintas etapas. Para nuestra exposición, la dividiremos en seis períodos[19]:

• El primer período (1880/90) pone en vigencia lo establecido por la Constitución de 1853, que establece un régimen de separación de tributos. El Estado nacional queda a cargo de tributos que gravan el comercio exterior, mientras que las provincias se financian con impuestos a la producción y bienes específicos.

• El segundo periodo (1890/1935) surge cuando el Estado nacional instrumenta un impuesto al consumo para dar respuesta a una situación de crisis, insertándose en un perímetro hasta ese momento reservado a las provincias. Esto da origen a un sistema de concurrencia y a una doble imposición que se mantiene hasta 1935.

• El tercer periodo (1935/73) se inicia con la creación del primer régimen de coparticipación, en el marco de la necesidad de una expansión de la masa de ingresos como respuesta a la crisis del modelo agroexportador. Se aprueban diferentes leyes (12.139, 12.143 y 12.147) que definen, entre otras cosas, la participación de las provincias en lo recaudado por los nuevos tributos creados. A través del régimen también se obliga a las provincias adheridas a derogar tributos de carácter similar a los coparticipados (para terminar con el fenómeno de la doble o múltiple imposición). A partir de 1950 coexisten tres sistemas de coparticipación: el del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el de impuestos internos y el que nuclea impuestos a los réditos, a las ventas y otros impuestos menores. En esta etapa se introduce, como obligación de las provincias, la coparticipación con los municipios de un porcentaje mínimo de la coparticipación federal.

• El cuarto período (1973/91) se inicia con la sanción de la Ley 20.221 que unifica y simplifica el régimen de coparticipación. Esta Ley –que corona una década de estudios realizados en el ámbito del Consejo Federal de Inversiones– es considerada por los expertos como el sistema de coparticipación más sofisticado de la historia argentina. La Ley tiene varios logros, dentro de los cuales destacamos:

• Incluyó a la totalidad de los impuestos nacionales[20] en la masa coparticipable.

19 Esta caracterización fue elaborada a partir de Porto, A. (2003). *Etapas de la Coparticipación Federal de Impuestos.* Documento de Federalismo Fiscal (2). Universidad Nacional de La Plata, Departamento de Economía.

20 Excluidos los impuestos sobre el comercio exterior y aquellos cuyo producido tenga algún tipo de asignación específica.

- Instituyó la Comisión Federal de Impuestos, organismo técnico encargado de realizar un seguimiento del régimen de coparticipación y de emitir dictámenes que resultan obligatorios para la Nación y las provincias adheridas.
- Creó un Fondo de Desarrollo Regional, destinado a "financiar inversiones en trabajos públicos de interés provincial o regional, destinados a la formación de la infraestructura requerida para el desarrollo del país". Este fondo se creó con un 3% de la masa coparticipable.
- Tal vez, lo más importante, fue que estipuló coeficientes de reparto secundario a partir de índices objetivos[21], ponderando factores que premiaban, respectivamente, a las provincias ricas (de la región pampeana, y en particular Buenos Aires), pobres (de lo que hoy es el Norte Grande y Cuyo) y despobladas (de la Patagonia).

• El quinto período (1983-1991) comenzó con la caducidad de la Ley 20.221 de 1973, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de diciembre de 1983. Esto ocurrió en un contexto altamente desfavorable, marcado por severos desequilibrios fiscales debido a la crisis de la deuda y las consecuencias de la guerra de Malvinas, justo cuando asumía el gobierno democrático tras una prolongada dictadura militar. Como resultado, el régimen de coparticipación se desarticuló y colapsó, siendo reemplazado por un esquema incierto en el que el gobierno nacional pasó a definir discrecionalmente la mayor parte de las transferencias a las provincias.

En 1985 comienza a superarse esta situación anómala a partir de un "Acuerdo Transitorio" que, si bien promueve algún resguardo institucional, sostiene una situación de inestabilidad[22]. El acuerdo transitorio hace algunas correcciones sobre los coeficientes de distribución secundaria, particularmente quitando fondos a la Provincia de Buenos Aires que son redistribuidos hacia la Patagonia y hacia las áreas de menor desarrollo relativo.

El periodo de inestabilidad que originó la caducidad de la Ley 20.221 terminó con la aprobación de un "Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las provincias" (creado por la Ley 23.548) en enero de 1988. Como su nombre lo indica, la nueva legislación representaba un acuerdo temporal por un período de dos años[23] para suplir la anomia legislativa.

21 Los coeficientes consideraban la población en cada distrito (65% de los recursos, variable proxy de criterio devolutivo), la brecha de desarrollo entre las regiones (25%) y la dispersión de la población (10%). Estos dos últimos, como criterios redistributivos.

22 Por ejemplo, en el hecho de adelantar o retrasar las transferencias, que en un contexto de amplia inflación tenía notable relevancia.

23 La Ley establecía su vigencia "hasta el 31 de diciembre de 1989". No obstante, luego de la experiencia alrededor de la caducidad de la Ley 20.221, se estableció prudentemente que "[su] vigencia se prorrogará automáticamente ante la inexistencia de un régimen sustitutivo del presente". Los coeficientes de distribución primaria y secundaria que fijó fueron fruto de arduas negociaciones que se basaron en las transferencias que se venían realizando, sin anclaje en ningún tipo de indicadores objetivos.

La Ley 23.548 mantenía la idea de masa coparticipable integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, a lo que agregaba una cláusula de limitación de la relación entre los recursos coparticipables y no coparticipables del Estado nacional. Asimismo, creaba un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, para dar algún marco regular a la distribución discrecional de fondos, como así también, convalidaba la existencia de la Comisión Federal de Impuestos. Más allá de que su sanción puede considerarse una proeza –sobre todo si se consideran las dificultades posteriores para tratar el tema– el régimen establecido fue una clara regresión en términos de la calidad técnica del esquema definido por la Ley 20.221.

• El sexto período se inicia en 1991 y se extiende hasta la actualidad. El inicio de este período se vincula con la decisión de normalizar las transferencias de coparticipación federal de impuestos, que comienzan a realizarse de manera automática y diaria. De esta forma, el juego político que, en muchos casos se articulaba alrededor de las transferencias por coparticipación, deja de tener vigencia, haciéndose efectiva la situación de bases compartidas.

Como contracara de este avance, el periodo se caracteriza por negociaciones, pactos y acuerdos que reformularon una ley de coparticipación federal que, de partida, no se destaca precisamente por su sofisticación y equidad. Trataremos el tema con algún detalle en la sección siguiente.

5.5.3. El carácter constitucional de la coparticipación y la falta de acuerdo para definir una nueva ley

Con la reforma constitucional de 1994, el régimen de coparticipación adquirió rango constitucional al quedar bajo la competencia del Congreso para su legislación (artículo 75, inc. 2, subrayado propio). Además, los constituyentes establecieron una serie de condiciones para el proceso de aprobación del nuevo régimen:

• La necesidad de aprobar una "Ley convenio" de coparticipación "sobre la base de acuerdos entre la Nación y las Provincias";

• La Ley convenio "tendrá como Cámara de origen el Senado";

• Su aprobación deberá hacerse con "la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara";

• En cuanto al proceso de sanción normativa se establece que "no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias";

Asimismo, los constituyentes establecieron que el nuevo régimen de coparticipación debía cumplir con las siguientes condiciones:

• Equidad y solidaridad. Debía priorizar "el logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".

• Automaticidad. Debía garantizarse la remisión automática de los fondos.

• Criterios objetivos de reparto. La distribución debía efectuarse "en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto".

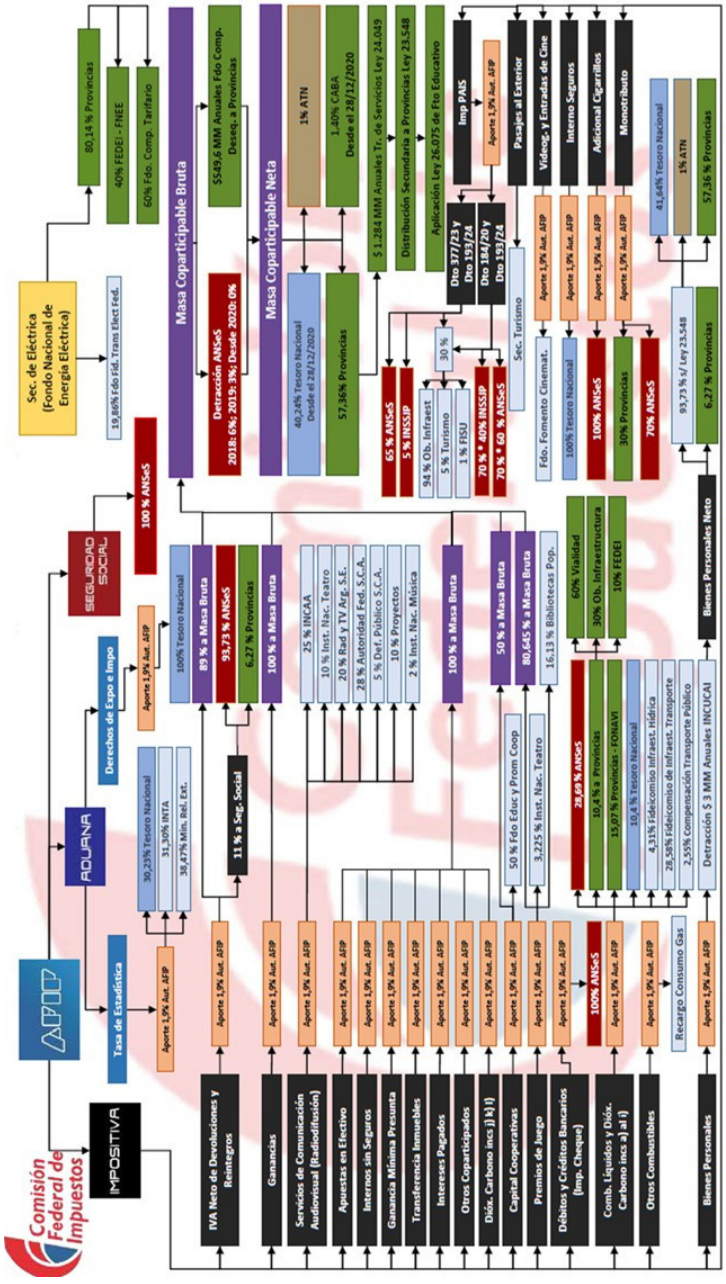
Bajo las pautas establecidas por la reforma constitucional de 1994, se configuró un sistema de vetos y bloqueos institucionales que, más de tres décadas después de la aprobación del texto constitucional y 29 años después del plazo fijado en la cláusula transitoria sexta, han impedido la sanción de un nuevo régimen de coparticipación. En este contexto, la Ley 23.548, concebida como un "Régimen Transitorio", sigue aún vigente sin haber sido reemplazada.

Uno de los principales obstáculos para la aprobación de una nueva ley de coparticipación radica en la interpretación de los términos "Ley Convenio" y que "sea aprobada por las provincias". Mientras algunos sostienen que estos requisitos definidos por los constituyentes implican la conformación de mayorías calificadas en el Congreso, otros juristas argumentan que la norma debe ser ratificada no solo por el Congreso Nacional, sino también por la totalidad de las legislaturas provinciales. Cabe destacar que esta última interpretación plantea un procedimiento inédito, cuyo nivel de exigencia no tiene precedentes en ninguna otra ley.

Si bien esta situación ha dificultado la aprobación de un nuevo régimen, el problema no es meramente procesal. Los últimos 30 años evidencian una profunda dificultad para alcanzar un acuerdo que integre a la totalidad de las provincias y fuerzas políticas, en un contexto marcado por desigualdades regionales, diversidad de modelos productivos y la progresiva fragmentación del sistema de partidos.

En paralelo, la posibilidad de "retocar" la distribución de fondos coparticipables por medio de acuerdos y negociaciones, permitió impulsar soluciones a temas puntuales que incluyeron desde el financiamiento del sistema previsional hasta la renegociación de las deudas provinciales. Se sucedieron así distintas diferentes normas (leyes y decretos) que modificaron directa o indirectamente lo establecido, dando origen a lo que se conoce como "Laberinto de la Coparticipación". La noción de laberinto refiere a lo enmarañado y complejo que resulta el régimen, producto del proceso de negociaciones múltiples al que se encuentra sometido (ver figura 5.4).

Figura 5.4.
Laberinto de la Coparticipación Federal de Impuestos.



Fuente: Comisión Federal de Impuestos[24].

24 Recuperado de: http://www.cfi.gov.ar/Coparticipacion/Laberinto.aspx

La suma de pactos y acuerdos parece evidenciar un cierto agotamiento como mecanismo para acompañar los inevitables cambios que la dinámica sociopolítica impone al orden federal. De manera recurrente, se ha señalado la necesidad de un sistema más sofisticado, capaz de superar las inequidades estructurales, tanto aquellas presentes desde su origen como las que se han acentuado con el tiempo. Entre los principales problemas del sistema actual, suelen mencionarse los siguientes:

• No responde con claridad a un fin determinado, sino que fue aprobado sobre la base de un patrón de distribución vigente en un determinado momento.
• No se basa en registros objetivos, lo que afecta su legitimidad y premia arbitrariamente a algunas provincias, en detrimento de otras.
• El patrón de distribución ha quedado desactualizado. Han pasado 37 años desde que se aprobó el Régimen Transitorio y se fijaron los patrones de distribución. Esa fotografía, sea lo que sea que representaba, ha quedado desactualizada.
• Ausencia de una mirada estratégica o correctiva. Las modificaciones que se fueron incorporando tuvieron como objetivo superar problemas puntuales, por lo que es preciso establecer una mirada territorial del país y que la coparticipación opere en consecuencia.
• Su nivel de complejidad hace que sólo sea inteligible para los expertos. No hace falta más que ver el laberinto (figura 5.4) para darse cuenta de ello.

Tal vez el indicador más importante del citado agotamiento sea la creciente *judicialización* de procesos vinculados con el régimen de coparticipación. En el texto del "Consenso Fiscal" firmado en el año 2017 se señala que existían "más de 50 procesos judiciales entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) vinculados con el régimen de coparticipación federal de impuestos, afectaciones específicas de recursos y transferencia de competencias, servicios o funciones"[25].

Para concluir, enumeramos dos cambios ocurridos en la coparticipación en los últimos tiempos:

• El citado Consenso Fiscal del 2017, estableció un esquema de eliminación gradual de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que, desde 1997, se destinaba a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta definición estuvo asociada con la declaración de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la citada detracción en noviembre del 2015.
• El conflicto alrededor del porcentaje de coparticipación asignado a la CABA. Fundamentado en la transferencia de funciones y competencias, principalmente, relativas a seguridad se definió, en 2016, un incremento del porcentaje de coparticipación transferido a la CABA (de 1,4% a 3,75%). En 2018, "para

25 Ratificado por la Ley 27.429 y por el Decreto 257/18. El texto del "Consenso (...)" puede consultarse en: servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305349/ley27429.pdf.

mantenerla en un pie de igualdad frente a las demás jurisdicciones" dicho porcentaje se redujo a 3,5%. Luego del cambio de gobierno, en 2020, se definió una nueva reducción, que volvió a establecer el monto de transferencias en 1,4%[26]. En 2022, la Corte Suprema hace lugar a una medida cautelar y define restituir, hasta que se decida el conflicto de fondo, la transferencia de fondos automáticos en 2,95%.

5.5.4. Relaciones fiscales entre Provincias y Municipios

Las relaciones fiscales entre las Provincias y los Municipios son heterogéneas. Las mismas dependen de la potestad de cobrar tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) que cada provincia decide transferir a los municipios, así como también del régimen municipal definido y las funciones otorgadas a los gobiernos locales

Así, en algunos casos, las provincias han decidido compartir la responsabilidad recaudatoria con los municipios y, en otros, se las ha asignado directamente a ellos. Por ejemplo, la Provincia de Chubut cuenta con un alto grado de delegación tributaria a nivel local, que incluye el impuesto inmobiliario, el automotor y el cobro sobre los ingresos brutos de contribuyentes que estén dentro de su ejido municipal. Pero este es un caso extremo, en el grueso de las provincias existen delegaciones parciales de algunos tributos –por ejemplo, la mayoría de las provincias han delegado entre el 10% y el 20% del impuesto a los sellos– o de las regalías.

Otro ítem para destacar es que casi todas las provincias (con excepción de Jujuy, San Juan y La Rioja) transfieren a sus gobiernos locales una parte de los recursos que reciben por la el régimen de coparticipación federal de impuestos (generalmente, entre el 10% y el 20%).

La Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (2014a) señala que, con algunas excepciones, la incidencia de la delegación de potestades tributarias en la recaudación de los gobiernos locales es baja. Por lo tanto, la existencia de regímenes de coparticipación se vuelve absolutamente necesaria para el funcionamiento del tercer nivel de gobierno.

Cada provincia tiene su propio régimen de coparticipación que regula la distribución de los recursos entre el gobierno provincial y los municipios, aunque en algunos casos este régimen se encuentra suspendido[27]. En el citado trabajo de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (2014a), se indica que existen cinco criterios para la distribución secundaria de estos recursos:

26 Esta reducción se da en paralelo a la creación de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

27 Por ejemplo, en Jujuy, se encuentra suspendido desde 1989. En marzo de 2024 el gobernador indicó que estaría enviando un proyecto sobre el tema a la Legislatura.

1. Devolutivo (en proporción a lo que se recauda en cada territorio);
2. Compensatorio (en función de los servicios que debe afrontar cada gobierno local);
3. Solidario (con el objetivo de asegurar el mismo nivel de provisión de bienes y servicios públicos en toda la provincia);
4. Promotor de la eficiencia (a partir de indicadores que miden resultados en función de recursos aplicados); y
5. Con coeficientes fijos (como en el caso de la Ley 23.548, un número fijo surgido de alguna negociación).

Con el incremento de funciones y servicios brindados a nivel local se han incrementado las transferencias a los municipios. La Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias (2014b) analiza el nivel de recursos que, consolidados por región, reciben los municipios por coparticipación en función de los gastos totales por región. Los municipios de la Región Patagónica cubren con transferencias automáticas un 35% de los gastos totales, en la Región Centro la proporción asciende a 41% y mientras que en NEA, NOA y Cuyo, alcanza el 67%.

ANEXO 1

Los Consejos Federales: algunos ejemplos para profundizar en la conformación y dinámica de un actor clave para comprender las RIG

Consejo Federal de Educación (CFE): antigüedad y continuidad en la articulación del sistema educativo

La creación del Consejo Federal de Educación fue recomendada por la Reunión Nacional de Ministros de Educación, en el acuerdo suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 3 de septiembre de 1971, ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional (mediante el Decreto 4521 del 7/X/71) y por cada una de las provincias signatarias. Así es como se estableció un proyecto de ley (luego transformado en la Ley 19.682) que da respaldo jurídico a la conformación de este consejo.

Tanto por su longevidad e institucionalización como por su constante actividad, puede ser considerado uno de los consejos federales más representativos. Si bien su larga trayectoria hace entendible las modificaciones de su marco organizativo, se pueden tomar como referencia dos importantes leyes, que aunque diferentes en su espíritu respecto al sector de políticas públicas de educación, contienen el marco para el funcionamiento del Consejo:

• La *Ley Federal de Educación (LFE)* de 1993, posee un capítulo propio para el Consejo. En el artículo 56 se definen sus funciones, fortaleciéndolo como ámbito interjurisdiccional.

• La *Ley de Educación Nacional (LEN)* de 2006, que retomando las especificaciones que posibilitaron la institucionalización de la relación Nación-Provincias, pretendió mejorarlas y apuntó a cierta re-jerarquización de esta relación.

Al igual que su predecesora, la LEN atribuye al Estado nacional la potestad de fijar la política educativa, aunque lo hace conforme a ciertos procedimientos de participación y consulta. Estos son más taxativos y amplios ya que explicitan que las provincias forman parte de la planificación, la organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional, de manera concertada y concurrente, con el Estado nacional. A su vez, queda explícitamente sentado que

"el organismo de concertación de la política educativa nacional es el Consejo Federal de Educación".

Además de esta mención, en el conjunto de la LEN, el CFE es tenido en cuenta como actor relevante para tomar parte de múltiples tareas, desde las necesarias para la adecuación normativa, hasta la evaluación y la promoción de la calidad. Durante la primera década del siglo XXI se sancionaron varias otras leyes relativas a este sector de la política, entre ellas la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que atribuían tareas adicionales al CFE (artículos 9, 10, 11, 14, 16 y 17). De este articulado, destacamos dos cuestiones relevantes:

• La asignación de participación del CFE en la construcción de un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales; b) calendario educativo; c) salario mínimo docente; y d) carrera docente.

• Una disposición que no es usual en otros consejos federales: que ante el incumplimiento provincial, las sanciones sean aplicadas por el Ministerio Nacional "en consulta" con el CFE.

Por último, según establece la LEN, el Comité Ejecutivo del CFE es presidido por el titular de la cartera educativa nacional.

Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP): ámbito para el fortalecimiento administrativo del Estado

El Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) nació los últimos días de diciembre de 1992, en el contexto de las políticas de reforma del Estado promovida por el gobierno nacional de aquel entonces. El proceso descentralizador de servicios y la firma de pactos federales -en curso en el momento de fundación del COFEFUP- contribuyeron a poner en evidencia la necesidad de un ámbito en el que se pudieran tratar aspectos de coordinación Nación- Provincias y de impulso a la modernización de los aparatos administrativos provinciales.

En su acta constitutiva se deja establecida la tarea de "hacer realidad la efectiva vigencia de un federalismo concertado, que concrete y dinamice los principios esenciales que informan el artículo 121 de la Constitución Nacional y el Pacto Federal suscripto entre la Nación y las provincias en Luján, el 24 de mayo de 1990" y se explicita el objetivo de "incrementar en forma sustantiva la cooperación horizontal, las posibilidades de asistencia técnica y la consulta entre las mismas".

Su principal misión quedó establecida como "la de colaborar en la planificación, coordinación, asesoramiento e implementación de los aspectos de la política de la función pública que comprometen la acción conjunta de la Nación, las Provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para afirmar el proceso de reforma por el que atraviesa la administración pública"[28].

28 Acta fundacional del Consejo Federal de la Función Pública, del 22 de diciembre de 1992.

Para cumplir esta misión, el COFEFUP tiene como funciones proponer cursos de política y acciones, coordinar, concertar y promover medidas tendientes a una racional utilización de los recursos humanos, económicos y tecnológicos de las administraciones públicas involucradas, proponer las modificaciones que requiera la legislación vigente en la materia, evaluar los resultados logrados y dictar su reglamento interno.

La máxima autoridad del COFEFUP es la Asamblea del Consejo Federal, presidida por la máxima autoridad nacional en el tema, al que acompaña un representante por cada provincia, generalmente, la autoridad equivalente provincial. Este organismo, que se reúne tres veces al año, fija las políticas y las acciones generales a desplegar, como así también organiza y supervisa las comisiones de trabajo, encargadas del trabajo técnico. Si bien hubo cambios en la agenda de trabajo que se vio reflejado en la conformación de las comisiones, siempre se mantuvieron espacios dedicados a tratar temas relativos al empleo, la formación, la incorporación de tecnología y la gestión de calidad.

La Secretaría permanente tiene la función del apoyo administrativo y operacional del COFEFUP, como así también, organiza la logística de las Asambleas. En la práctica, la Secretearía Permanente depende de un organismo nacional, que si bien cambió varias veces de nombre y dependencia jerárquica –fue, sucesivamente, la Dirección General de Asistencia Técnica a Provincias y Municipios, la Dirección de Asistencia al Consejo Federal de la Función y, finalmente, devino en Secretaría Ejecutiva del COFEFUP (Iribarren, 2008) –, mantuvo el rol desde su creación en 1995.

El mismo autor, citando a la ex Secretaría Ejecutiva del COFEFUP, denota que hubo discontinuidad en la constitución y funcionamiento de la Asamblea en los primeros años, pero posteriormente y hasta antes del reciente desmantelamiento de la Secretaría Permanente, el COFEFUP funcionó regularmente y fue una instancia de encuentro federal, con asambleas en diferentes ciudades del país, con un grado de compromiso importante de sus miembros para el tratamiento de problemáticas comunes e incluso la integración de equipos técnicos para la creación de perspectivas comunes.

Consejo Federal de Inversiones (CFI): Espacio para el desarrollo y la articulación interprovincial

El CFI es un organismo público interestadual fundado en 1959, en plena época desarrollista, a partir de un acuerdo entre las provincias argentinas para favorecer inversiones que promovieran el desarrollo en el nivel provincial.

Su misión formal es promover el desarrollo integral del país, mejorando la calidad de vida de sus habitantes por medio de la permanente investigación, coordinación y asesoramiento para una adecuada política de inversiones y una mejor utilización de los medios económicos en cada región (CFI, 2024).

El CFI tiene fondos asignados a partir de la Carta firmada por todas las provincias y el gobierno nacional, equivalentes al 0,75% de la coparticipación correspondiente a cada provincia. En forma colaborativa con las administraciones provinciales, el CFI aporta al desarrollo de proyectos de inversión y promoción del desarrollo regional. En esta línea, impulsa y financia proyectos de investigación, formación, financiamiento e infraestructura para el desarrollo federal innovador.

La conducción del CFI es ejercida por la Asamblea, órgano superior integrado por los ministros o funcionarios equivalentes que representan a cada uno de los estados signatarios (artículo 5 de la Carta Orgánica del CFI). El organismo cuenta, asimismo, con un Secretario General –elegido por 2/3 de la Asamblea– que cumple el rol de conducción operativa, bajo una orientación estratégica y política que es fijada por los gobernadores (artículo 9 de la Carta Orgánica del CFI).

Además de las funciones mencionadas, en ciertas circunstancias extraordinarias –vinculadas principalmente a grandes asuntos o coyunturas de carácter nacional, y eventualmente en tensión con el gobierno central– el CFI suele adquirir un rol eminentemente político, siendo el vehículo para expresar la opinión del conjunto de los gobernadores provinciales.

ANEXO 2

Los programas nacionales como un instrumento para la articulación entre distintos niveles de gobierno

La coordinación interjurisdiccional y el diseño institucional: la experiencia del Programa SUMAR

El Programa Sumar –continuación extendida del Plan Nacer– comenzó a implementarse en el año 2012 con el propósito de mejorar y explicitar la cobertura de salud y la calidad de la atención de la población sin obra social. Su estrategia de nominalización buscaba garantizar el cuidado y seguimiento de la población por parte del sistema sanitario, estableciendo que, por cada persona que formara parte del programa y por cada consulta y control que se realizara, el hospital o centro de salud recibía recursos para fortalecer al equipo de salud y mejorar los servicios brindados a toda la comunidad.

El Programa –que se desplegaba en conjunto con los ministerios de salud de todas las provincias y CABA– se centró, en un principio, en niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años y en mujeres entre 20 y 64 años, extendiéndose desde el año 2015 a la población masculina, para cubrir al total de las personas sin seguro de salud hasta los 64 años[29].

Entre sus objetivos específicos, el programa se proponía un nuevo esquema de RIG para el sector, basado en la gestión de una cobertura básica por parte de las provincias y el financiamiento de una capitación por parte de la Nación. Esta capitación, en un 60% se hacía efectiva con la identificación e inscripción de la población beneficiaria –es decir, a través del envío de los padrones respectivos– y el 40% restante a partir del cumplimiento de una serie resultados sanitarios medidos por medio de un conjunto de indicadores de desempeño. Las provincias, por su parte, eran las responsables de la capacidad instalada y de la gestión sanitaria de sus respectivos subsistemas públicos de salud.

29 Edad tope para no superponerse con el accionar del PAMI, de cobertura cuasi universal para población sin seguro de salud.

Desde un primer momento se impusieron condicionalidades y controles dirigidos a evitar que la implementación del Programa Sumar se utilizara como medio de reemplazo de fondos y partidas presupuestarias provinciales. Esto se viabilizaba a través de la firma del Convenio en el cual se identificaba el presupuesto asignado a salud y, para mantenerse dentro del Programa, la provincia se comprometía a sostenerlo o incrementarlo. De igual manera, producto de las revisiones anuales realizadas en cada provincia, se firmaban compromisos en los que se definían umbrales mínimos y metas máximas para los indicadores. También se diseñaban planes de asociados con: a) los servicios; b) las mejoras para el desempeño sanitario y c) la gestión de la información, entre otros. En esos compromisos anuales, cada una de las provincias se comprometía a cumplir con un cronograma de presentación de planes de producción y aplicación de fondos del Programa.

El Programa se organizaba a través de la Unidad Ejecutora Central (UEC) y las Unidades de Gestión del Seguro Provincial (UGSP). Las UGSP se organizaron con el mismo esquema en las distintas provincias, pero presentaban diferencias en función de la cantidad de personas financiadas por el Programa (definido en función de la cantidad de población). La cantidad de contratos financiados en el año 2015 iban desde 67 en la Provincia de Buenos Aires a 8 en Tierra del Fuego y Santa Cruz. La gestión de las UGSP se encuadraba formalmente en un Manual Operativo y Compromisos Anuales de gestión, estableciéndose esquemas de registro y actualización de la información que orientaran el monitoreo y evaluación, además de proveer evidencia para la toma de decisiones.

Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA)

El Plan ENIA surge en 2017, con el objetivo de abordar el fenómeno del embarazo adolescente en forma integral. Establece la temática como una prioridad en la agenda pública y promueve una estrategia nacional que articula distintas iniciativas y programas preexistentes que vinculan los sectores de educación y salud y los vinculados con la niñez y la adolescencia. Hasta 2019 el Plan fue liderado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y, posteriormente, pasó al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

El Plan se enfoca específicamente en la población entre 10 y 19 años que habita en departamentos priorizados en 13 provincias del país. La selección de esos departamentos[30] respondió a: a) la incidencia del embarazo no intencional adolescente, b) la densidad de la población adolescente, y c) que esos departamentos tuvieran un mínimo del 30% de las escuelas secundarias estatales a nivel provincial.

30 Salvo en el caso de la Provincia de Buenos Aires.

El Plan se organiza a través de cuatro dispositivos:

• Dispositivo 1. Consejerías en salud sexual y reproductiva y provisión de métodos anticonceptivos con énfasis en los de larga duración.
• Dispositivo 2. Educación sexual integral.
• Dispositivo 3. Asesorías en Salud Integral para adolescentes en escuelas secundarias.
• Dispositivo 4. Promoción de derechos sexuales y reproductivos en la comunidad.

Los tres primeros dispositivos se articulan sobre una institucionalidad que, con mayores o menores capacidades, era preexistente, con estructuras consolidadas y estrategias del nivel nacional claramente definidas para ellos. La implementación del programa requería que ellos desarrollaran una articulación virtuosa con el estado provincial y, en menor medida, con los municipios concernidos.

En cambio, el cuarto dispositivo, de menor desarrollo relativo, requirió de un mayor nivel de artesanía organizacional para su puesta en marcha, ya que buscaba articular el entramado social preexistente y la trayectoria de los actores involucrados, en un marco que tomaba en cuenta las particularidades de cada territorio en el que se implementa. Es decir, un mismo programa organizó dispositivos *ad hoc*, con distintas estrategias de acción y de coordinación intergubernamental en cada caso.

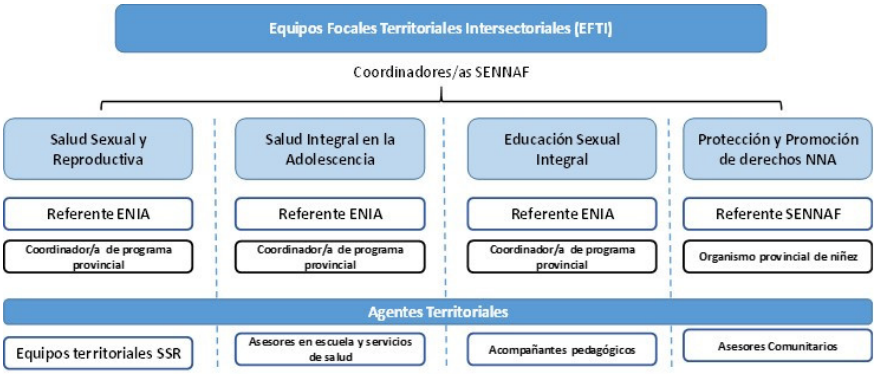
La estructura institucional del Plan es compleja porque busca dar cuenta de dos dimensiones: la *intersectorialidad* y la *interjurisdiccionalidad*. La *intersectorialidad*, contribuye a la movilización de recursos y la puesta en juego de una diversidad de actores de los distintos sectores. Para ello, se promovieron mesas de decisión con representaciones propias de cada uno de los sectores involucrados (niñez y adolescencia, salud y educación). La *interjurisdiccionalidad,* por su parte, se orientó a lograr una coordinación sinérgica entre los organismos de la Nación y de las provincias involucradas. Si bien el diseño del Plan no incorporaba a los actores municipales, estos intervenían a través de distintos ejes de articulación con las autoridades políticas provinciales.

Alrededor de estos objetivos se conformaron los Equipos Focales Territoriales Intersectoriales (EFTI) responsables de la elaboración de un Plan Operativo Anual que guie la ejecución y el seguimiento de las acciones. La conformación de los EFTI buscó garantizar la representación de los programas nacionales que integran el Plan, así como de los propios programas provinciales involucrados. Cada provincia contaba con un EFTI, el cual estaba compuesto por[31]:

31 Esta caracterización se realiza siguiendo el esquema definido en el documento Presentación Plan ENIA (2019) y el Documento con Descripción de Roles y Funciones, elaborado por la Coordinación Operativa en 2019. Asimismo, el trabajo de León, J.; Repetto, F. (2023). Dilemas de coordinación intersectorial e implementación subnacional en la prevención y atención del embarazo no intencional en la adolescencia. En: Chiara, M. y

• Coordinador, personal de la SENAF desempeñándose en la provincia. Era la máxima autoridad del Plan en cada provincia y tenía como función central liderar el proceso de implementación del Plan ENIA en ese territorio.
• Coordinador de los programas que preexisten al Plan en la provincia. Participan del EFTI estos 4 responsables: 1) de salud sexual y reproductiva; 2) de salud integral en la adolescencia; 3) de educación sexual integral y 4) de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Son designados y financiados a nivel provincial. Son responsables de realizar las articulaciones correspondientes al interior de los organismos en los que se desempeñan.
• Referentes ENIA vinculados: 1) de salud sexual y reproductiva; 2) de salud integral en la adolescencia; 3) de educación sexual integral y un referente de SENAF asociado a la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Figura 5.5
Conformación EFTI



Fuente: Plan ENIA (2019), p. 16.

La complejidad del programa y su estructura es una muestra de los desafíos de las RIG contemporáneas. En este sentido, deben abordar problemas de origen multicausal a los que enfrentan con herramientas que atraviesan diferentes unidades organizacionales de la Nación, Provincias y Municipios. Así, de León y Repetto (2023) destacan, por un lado, que el plan tuvo la virtud de vehiculizar, con lógica capilar, procesos decisionales nacidos en el Ejecutivo nacional y que tenían efecto –agente territorial mediante– en los lugares más inaccesibles de las provincias involucradas y con el instrumento de salud, educación y/o acción social adecuado. Pero, al mismo tiempo, recorren la enorme complejidad de los instrumentos articuladores y la importante tensión ocurrida a partir de, por

Serafinoff, V. (Comp.). *Relaciones Intergubernamentales y Políticas Sociales en Argentina* (pp. 181-216). UNGS.

ejemplo, la clásica tensión entre la dependencia financiera de un área del gobierno nacional, el funcionamiento operativo y cotidiano del nivel provincial, y la articulación con oficinas municipales.

Bibliografía citada

Abal Medina, J. (2009). La cooperación intergubernamental en Argentina: mejor Estado y mejor democracia. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (44), 203-224.

Arroyo, D., Coraggio, J. L., Díaz, C., Fernández de Luco, M., García Delgado, D. R., Isuani, E. y Schweinheim, G. (1997). *Políticas públicas y desarrollo local*. Instituto de Desarrollo Regional / FLACSO.

Bernal, M. (2020). *Un federalismo en pausa: normas, instituciones, y actores de la coordinación intergubernamental en Argentina*. Editorial de la UNC.

Bidart Campos, G. (1993). El federalismo argentino desde 1930 hasta la actualidad. En Carmagnani, M. (Comp.) *Federalismos latinoamericanos: México / Brasil / Argentina*. Fondo de Cultura Económica.

Bisang, R. y Cetrángolo, O. (1997). Descentralización de los servicios de salud. *Serie Reforma de las Políticas Públicas*, *47*. CEPAL.

Cao, H. (2007). Las políticas regionales en la Argentina de los' 90. *Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal*, 8, 27-51.

Cao, H. (2008). Ortodoxia y revisionismo en el abordaje de la Coparticipación Federal de Impuestos. *Revista del Instituto AFIP*, 3,154-172.

Cao, H., Blutman, G. E., Hoya, A., Kais, M. y Yañez, C. (2023). Relaciones intergubernamentales y federalismo en Argentina del presente al futuro: Relaciones Nación-Municipios, el eslabón emergente del federalismo argentino. *Desarrollo Económico Territorial*, 23, 10-31.

Cao, H., Rey, M. y Serafinoff, V. (2016). Transformaciones en el modelo de gestión federal: una reflexión de los desafíos del federalismo cooperativo a partir de la experiencia en el sector educativo argentino. *Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal*, 27,67-99.

Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2023). Federalismo y fragmentación de derechos en el sistema de salud argentino. En M. Chiara & V. Serafinoff (Comps.), Relaciones intergubernamentales y políticas sociales en Argentina (pp. 39-82). UNGS.

Cetrángolo, O. y Jiménez, J. (2004). Las relaciones entre niveles de gobierno en Argentina. *Revista de la CEPAL*, 84, 117-134.

Consejo Federal de Inversiones (2014). *Luces y sombras del federalismo fiscal. Argentina y el mundo.* CFI.

Cohen, J. y Peterson, S. (1999). *Administrative decentralization: Strategies for developing countries*, Kumarian Press.

Cravacuore, D. (2022). Las relaciones intergubernamentales en Argentina durante la pandemia del COVID-19. En G. González Parodi, I. Montelongo Buenavista, y R. Coronilla Cruz (Coords.), Federalismo en América y la pandemia de COVID-19 (pp. 351-372). Universidad Autónoma Metropolitana.

Cravacuore, D. (2024). 40 años de descentralización municipal en Argentina. *Revista Iberoamericana de Gobierno Local*, 25(1), 3.

De León, J. y Repetto, F. (2023). Dilemas de coordinación intersectorial e implementación subnacional en la prevención y atención del embarazo no intencional en la adolescencia. En M. Chiara & V. Serafinoff (Comps.), *Relaciones intergubernamentales y políticas sociales en Argentina* (pp. 181-216). UNGS.

Dirección de Análisis de Endeudamiento Provincial y Finanzas Municipales. (2014). *Regímenes provinciales de coparticipación en Argentina.* Ministerio de Economía.

Elazar, D. (1987). *Exploring Federalism.* University of Alabama Press.

Escolar, M. (2009). *Integración del sistema político, coordinación de la gestión pública y relaciones intergubernamentales.* Manuscrito inédito.

Falleti, T. (2005). A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective. *American Political Science Review,* (*99*)3, 327-346.

Gibson, E. y Falleti, T. (2007). La unidad a palos. Conflicto regional y los orígenes del federalismo argentino. *POSTData, 12*, 171-204.

González, B., et al. (2021). Coparticipación Federal de Impuestos. Revisión histórica y situación actual. *Cuadernos de Economía*, 80. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

González, L. (2014). Transferencias federales, desigualdad interregional y redistribución en América Latina. *América Latina Hoy, 67*,167-190.

Grandinetti, R. y Nari, P. (2023). Post pandemia y gobiernos locales argentinos: aportes para modelos de políticas públicas nacionales. *Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal*, *23*(40).

Isuani, F. (2005). Redes intergubernamentales para la implementación de programas sociales [Ponencia]. *X Congreso Internacional del CLAD,* Santiago de Chile.

Iribarren, E. (2008) Los consejos federales. *Revista Aportes, 26,* 21-38.

Iturburu, M. (1999). *Municipios argentinos: potestades y restricciones constitucionales para un nuevo modelo de gestión local*. Instituto Nacional de la Administración Pública.

Jordana, J. (2001). Relaciones intergubernamentales y descentralización en América Latina: Una perspectiva institucional. *Series Documentos de Trabajo I-22 UE*. Social Institute Development INDES-BID.

Peters, G. & Pierre, J. (2004). Multi-level Governance and Democracy: A Faustian bargain? En I. Bache y M. Flinders (eds.), *Multi-level Governance*, Oxford University Press.

Porto, A. (2003). Etapas de la Coparticipación Federal de Impuestos. *Documento de Federalismo Fiscal,* 2. Universidad Nacional de La Plata, Departamento de Economía.

Rey, M. (2013). Federalismo y mecanismos de articulación intergubernamental: el funcionamiento de los consejos federales en Argentina. *Revista del CLAD Reforma y Democracia,* 55, 73-108.

Riker, W. (1975). Federalism. En F. Greenstein, y N. Polsby (Eds.), *Handbook of Political Science*, (Vol. 5, pp. 93-172). Addison-Wesley.

Sabatto, D. (2023). Los consejos federales de la República Argentina. Abordaje sociohistórico. Parte 1. *Serie CUINAP, (117)*, SGyEP.

Serafinoff, V. (2007). *Conflicto y colaboración entre el gobierno nacional y las provincias: los consejos federales como exponentes de una constante tensión.* CEDES.

Stepan, A. (2001). Toward a new nomparative politics of federalism (multi)nationalism, and democracy: Beyond Rikerian Federalism. En A. Stepan, *Arguing Comparative politics* (pp. 315-326). Oxford University Press.

Wheare, K. (1946). *Federal government*. Oxford University Press.

Wright, D. S. (1997). *Para entender las relaciones intergubernamentales*. Fondo de Cultura Económica.